m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0078229.15-05-2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato

OGGETTO: **ID 7/3048** - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"

Proponente: ILVA S.p.A. in A.S.

Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo.

Indizione conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'articolo 2, comma 8-*bis*, e gli articoli 14 e seguenti;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-3001
e-mail PEC: USSRI@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 15/05/2023 alle ore 12:57

Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 151 del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 1 rinomina il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visto il Decreto Direttoriale n. 0020 del 27 gennaio 2021 con il quale è stato approvato il documento "Aree di competenza dell9ILVA S.p.A. in A.S. 3 Land C. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

Visto il Decreto Direttoriale 19 maggio 2021, n. 73., recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale ", pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a seguente link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/

Vista l'istanza per l'approvazione del documento *"Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo*" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 71908 del 05 maggio 2023;

Considerato che *"Gli accertamenti analitici hanno evidenziato che tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi alle rispettive CSC di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati. Per quanto riguarda le acque di falda, la sessione di campionamento del 29/11/2021 ha evidenziato superamenti delle CSC relativamente ai parametri Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti e Solfati",*

è indetta

la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto il documento *Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratter*izzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 71908 del 05 maggio 2023.

La documentazione utile per i lavori della Conferenza di servizi è disponibile per la consultazione sul portale istituzionale Bonifica di siti contaminati della scrivente Direzione Generale, al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ (in corrispondenza di ID numerico inserire**: ID 7/3048**

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il termine perentorio di **15 giorni,** con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti*;* nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona;
- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di **45 giorni (29/06/23)**, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

  Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

  Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci;

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla **eventuale riunione** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno **7 luglio 2023** (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente;
- la predetta riunione del **07 luglio 2023** sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.

***Ai fini dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 252, comma 4**, D.lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chiede agli Enti in avvalimento (ISPRA e ARPA nell'ambito del SNPA, ISS, INAIL e AUSL), ciascuno per quanto di competenza:*
*− di richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto Proponente, entro il termine **15 giorni** con atto adeguatamente motivato, chiarimenti e/o integrazioni documentali, alla documentazione oggetto del presente procedimento. In tal caso, sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al Proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990;*
- di trasmettere, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto in caso di sospensione del procedimento, entro il termine 45 giorni, la relazione istruttoria di competenza (ISPRA e ARPAT, nell'ambito del SNPA, per gli aspetti ambientali, e per gli aspetti igienico – sanitari a ISS, INAIL e AUSL), avendo cura di esprimersi, nelle relative conclusioni, in termini di valutazione favorevole, eventualmente con prescrizioni, o valutazione non favorevole, e indicare in tal caso, ove possibile, le condizioni e/o modifiche eventualmente necessarie ai fini della valutazione favorevole.".

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati."

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di competenza che dovranno essere acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla presente.

Il Dirigente
Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco destinatari:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Alla Regione Puglia
Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente sezione foreste sede provinciale di Taranto
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Ai Commissari dell'ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com